

적합성평가 관리 등에 관한 운용요령

제정 국가기술표준원 고시 제2021 - 0087호(2021.04.08)

개정 국가기술표준원 고시 제2024 - 0056호(2024.04.08)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 요령은 「적합성평가 관리 등에 관한 법률」(이하 법)이라 한다), 같은 법 시행령(이하 령)이라 한다) 및 같은 법 시행규칙(이하 규칙)이라 한다)에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 구체적으로 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 한국인정기구란 동 법률 및 국제표준 관련 기구에서 정한 국제기준에 의거 시험, 교정, 검사, 표준물질생산, 메디컬 시험, 숙련도시험운영, 제품인증, 생물자원은행, 계획검증 및 결과검증(이하 검증)이라 한다) 등을 수행하는 기관을 평가하여 공인하는 기구를 말한다.
2. KOLAS 공인기관이란 한국인정기구로부터 시험, 교정, 검사, 표준물질생산, 메디컬시험, 숙련도시험운영, 제품인증, 생물자원은행, 검증 등에 대해 하나 이상의 인정을 획득한 기관을 말한다.

3. 삭제

제2장 성적서 관리

제3조(성적서 위조·변조 여부 확인) 규칙 제2조제1항에 따라 공인기관(법 제15조제1항에 따른 경영체제 인정기구의 인정을 획득한 인증기관은 제외한다)이 취하여야 하는 성적서 위조·변조 여부 확인 관리체계의 구축·운영은 국가기술표준원장이 고시하는 공인기관의 기술기록관리에 관한 기본지침에 따른다.

1. 삭제
2. 삭제

제4조(성적서 위조·변조 방지조치) 규칙 제2조제2항에 따라 공인기관(법 제15조제1항에 따른 경영체제 인정기구의 인정을 획득한 인증기관은 제외한다)이 취하여야 하는 성적서 위조·변조 방지를 위한 기술적 조치는 국가기술표준원장이 고시하는

.....설비 또는 환경 등에 중대한 결함이 발견되거나 개선이 요구되는 경우로서 규칙 제13조에 따른 공인기관에 대한 행정처분에 관한 결함의 분류는KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령.....

9. 기타, 한국인정기구 운영에 관하여 세부적인 운용규정은한국인정기구 운영요령.....

제4장 경영체제 인정기구 결함분류 및 전문인력 양성

제7조(경영체제 인정업무 결함의 분류) 법 제15조제3항제5호 인정기준을 위반하여 인정업무를 수행한 경우로서 규칙 제15조 경영체제 인정기구에 대한 행정처분에 관한 결함 분류는 별표 제1호와 같다.

제8조(전문인력 양성 등) 법 제17조 전문인력 양성과 관련하여 규칙 제16조제5항에 따른 전문인력 양성기관 지정 절차.....
.....
.....방법 및 관리 등에 관한 세부적인 사항에 대해서는KOLAS 전문인력 양성기관 지정 및 교육과정 운영요령.....에 따른다.

제5장 보칙

제9조(재검토 기한) 산업통상자원부장관은 「훈령.....
.....
.....

.....예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 4월 8일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 4월 7일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 < 제2021-0087호, 2021.04.08 >

제1조(시행일) 이 고시는 2021년 4월 8일부터 시행한다.

부 칙 < 제2024-0056호, 2024.04.08 >

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별표 1]

경영체제 인정업무 수행의 결함 분류(제7조 관련)

결함	항목
경미한 사항	- 평가보고서 등 기술기록을 확인할 수 없는 경우 - 지정받은 분야에 대한 평가인력 등이 확보되지 않은 경우 - 지정받지 않은 분야에 공인기관을 인정한 경우 - 지정기준에 따라 갖추어야 할 평가절차가 규정되어 있으나 절차가 일부 이행되지 않은 경우 - 정당한 사유 없이 지정기준 준수 여부 확인을 위한 법 제15조 제5항에 따른 지도·감독을 거부한 경우
중대한 사항	- 지정기준에 따라 갖추어야 할 평가절차가 규정되어 있지 않거나, 절차에 따라 전혀 이행되지 않은 경우 - 경미한 결함에 대한 개선조치를 요청하였으나 정해진 기간 내에 이행하지 않은 경우
치명적 사항	- 중대한 결함에 대한 개선조치를 요청하였으나 정해진 기간 내에 이행하지 않은 경우